

1500972-71.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... McDonald's e que era a primeira vez que traficou.

Extrajudicialmente (fl. 7), o acusado permaneceu em silêncio. Durante a audiência, confessou aduzindo que era a primeira vez que traficou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O agente foi surpreendido na posse de drogas, as quais, dada a quantidade, eram destinadas ao consumo de terceiros. O denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500972-71.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500972-71.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FERRARI DEDONO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rafael Ferrari Dedono Junior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 02:10h, na Rua Edmar Bressam, 359, Bonsucesso, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 153 porções individuais eppendorfs com peso líquido de 85g, maconha, dividida em 44 porções individuais com peso líquido de 59,5g, e cloreto de etila (lança perfume), dividido em 09 frascos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado, em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, sentado em uma cadeira, trazia em uma nécessaire as drogas apreendidas com a finalidade de praticar a traficância. Ao visualizar uma viatura da guarda municipal, empreendeu fuga pelo matagal, sendo perseguido pelos agentes públicos, ocorrendo a abordagem. Em verificação pessoal, o acusado trazia dentro da nécessaire porções individuais de drogas e a quantia de R\$ 279,00 em espécie.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 97/98) e a denúncia foi recebida em 5 de maio de 2022. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 12/13), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 129/131).

Os guardas municipais contaram no procedimento inquisitivo (fls. 5/6) e em Juízo

que, em patrulhamento pelo local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o acusado sentado em uma cadeira, que, ao notar a viatura, se evadiu correndo em direção ao matagal, sendo detido na sequência. Informaram que, em busca pessoal, dentro da bolsa que o denunciado trazia consigo, encontraram 153 porções de cocaína, 44 de maconha e 09 frascos de lança perfume, além de R\$279,00, nos bolsos de suas vestes. Narraram que, indagado, o réu afirmou que trabalhava antes do McDonald's e que era a primeira vez que traficou.

Extrajudicialmente (fl. 7), o acusado permaneceu em silêncio. Durante a audiência, confessou aduzindo que era a primeira vez que traficou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O agente foi surpreendido na posse de drogas, as quais, dada a quantidade, eram destinadas ao consumo de terceiros. O denunciado não se disse usuário, e mesmo que fosse não teria condições de dar conta de tudo o que foi encontrado.

Não há, no mais, nada que indique que o agente se confundiu ao admitir a prática do tráfico e que as testemunhas pretendiam prejudicá-lo.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (certidão fl. 22) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, possível a redução máxima, de 2/3, com o que a sanção final se estabiliza em 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

Razoável, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Rafael Ferrari Dedono Junior à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 35); o dinheiro apreendido (fl. 12/13) será repassado ao FUNAD e a necessária deverá ser destruída. P.R.I.C. Guarulhos, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA